

法務デューデリジェンス報告書

株式会社ルミエールボーテ

(Project Bloom)

丸の内総合法律事務所

2026年6月25日

Confidential — 取扱厳重注意

本資料は依頼者の本件検討のためにのみ作成されたものです

本報告書の利用に関する重要な注意事項

本報告書は、大手町プリンシパルパートナーズ株式会社（以下「依頼者」）の依頼に基づき、株式会社ルミエールポータに関するデューデリジェンスの結果を取りまとめたものであり、依頼者による本件取引の検討以外の目的で使用することはできません。

本報告書は、対象会社から開示を受けた資料および対象会社の役職員に対するインタビューの内容に依拠して作成されています。当職らは、開示資料の真実性・網羅性について独自の検証を行っておらず、これらを保証するものではありません。

本報告書の記載内容は調査基準日時点の情報に基づくものであり、その後の状況の変化により影響を受ける可能性があります。当職らは、本報告書の交付後に判明した事実に基づき本報告書を更新する義務を負いません。

本報告書は法律・会計・税務その他の専門的判断のすべてを網羅するものではなく、依頼者の意思決定はご自身の判断と責任において行われるものとします。

本報告書の全部または一部を、当職らの事前の書面による同意なく第三者に開示・引用・複製することはできません。ただし、依頼者が本件のファイナンスを検討する金融機関に対して守秘義務を条件に開示することを妨げません。

目次

1. 調査の概要	4
2. 許認可	5
3. 重要な契約	6
4. コンプライアンス	9
5. 労務	10
6. 知的財産	11
7. 訴訟・紛争	12
8. 不動産・賃借物件	13
9. 総括	14

※ 表紙・免責事項・目次はページ1～3。

1. 調査の概要

当事務所は、大手町プリンシパルパートナーズ株式会社の依頼に基づき、株式会社ルミエールボーテ（以下「対象会社」）に関する法務デューデリジェンスを実施した。調査は開示資料の閲覧、役職員へのインタビューおよび公簿調査に基づく（調査基準日：2026年6月6日）。

- ・ 会社組織・株式（設立、定款、株主構成、機関運営）
- ・ 許認可（薬機法上の製造販売業許可等）
- ・ 重要な契約（OEM委託、帳合・卸売、賃貸借、金融）
- ・ コンプライアンス（景品表示法・薬機法広告規制）、労務、知的財産、訴訟・紛争

会社組織・機関運営については、株主総会・取締役会の議事録が整備されており、重要な瑕疵は検出されていない。

2. 許認可

対象会社は化粧品の市場出荷を行う製造販売業者として、薬機法に基づく以下の許可を保有している。事業運営に必要な許認可はすべて有効に維持されている。

許認可	許可番号	有効期限	備考
化粧品製造販売業許可	13CZ200088	2027年11月	5年ごと更新
化粧品製造業許可（包装・表示・保管）	13CZ100152	2028年5月	3PL拠点に係るもの

化粧品製造販売業許可（13CZ200088）は2027年11月に更新期限を迎える。更新は総括製造販売責任者等の体制維持が要件であり、買収に伴い責任者が退任する場合は後任の確保が必要となる。株式譲渡による支配権の変動自体は許可の効力に影響しない。

行政処分・業務停止等の履歴はない。

3. 重要な契約

3.1 契約の概観

契約類型	件数	主要な相手方	留意点
OEM製造委託基本契約	4	三双化学工業ほか	COC条項あり（2件）
卸売・帳合基本契約	2	大手帳合2社	年次商談で条件更新
ECモール出店契約	2	大手モール2社	標準約款型
3PL物流委託契約	2	物流会社2社	解約予告6ヶ月
不動産賃貸借	3	本社・スタジオ等	COC通知条項あり
金銭消費貸借	2	銀行・信金	経営者保証あり（要解除）

以下、本件取引に影響し得る契約条項を個別に検討する。

3.2 OEM製造委託契約の概要

最重要契約である三双化学工業との基本契約（2009年締結・自動更新）は、個別の製造委託を発注書ベースで行う枠組みであり、最低発注数量の定めはない。品質保証・PL責任の分担は業界標準的な内容である。

契約期間	1年・自動更新（6ヶ月前予告で解約可能）
価格改定	都度協議（転嫁条項なし）
知的財産	処方に係る共同改良成果は共有（詳細は個別合意）
品質・PL	製造起因の欠陥は委託先負担。PL保険各自加入
競業	同一処方の第三者供給を制限する条項なし

処方の共同改良成果の帰属は一部曖昧であり、買収後の契約更改時に明確化することが望ましい。

3.3 チェンジ・オブ・コントロール条項

主要OEM委託契約のうち2件（三双化学工業・共立コスメティックス）に、支配権の変動に際して相手方の事前書面同意を要するチェンジ・オブ・コントロール条項が存在する。同意なく支配権が変動した場合、相手方は契約を解除できる。本件株式譲渡はこれに該当するため、クロージング前に両社の同意取得が必要である。

- ・ 三双化学工業：事前書面同意（違反時は無催告解除可）
- ・ 共立コスメティックス：事前通知＋協議（30日以内に異議がない場合は同意擬制）
- ・ 帳合2社・3PL2社の契約にCOC条項はない（通知義務のみ1件）
- ・ 本社賃貸借にCOC通知条項あり（同意は不要）

マネジメントによれば両OEM社とは友好的な関係にあり、同意取得に重大な支障は想定されていないが、クロージング条件（CP）として明記することを推奨する。

4. コンプライアンス（広告規制等）

化粧品の広告表示は薬機法・景品表示法の規制を受ける。対象会社は2024年8月、自社ECサイト上の一部表示（使用感アンケートの引用方法）について消費者庁から行政指導（注意）を受け、当該表示を自主的に修正した。課徴金納付命令・措置命令には至っていない。

- ・ 行政指導（2024年8月）：アンケート引用表示の根拠不十分。修正済み・再発なし
- ・ 広告審査体制：法務担当1名＋外部弁護士による事前審査（2024年10月から運用）
- ・ 薬機法上の効能効果表現：社内ガイドラインを整備済み
- ・ 個人情報：EC会員約23万人分を保有。プライバシーマーク未取得だが、安全管理措置は概ね整備。漏えい事故の履歴なし

広告規制違反が再発し措置命令・課徴金に至った場合、ブランド毀損とEC売上への影響が大きいため、買収後も審査体制の維持・強化を推奨する。

5. 労務

就業規則・36協定は整備され、労働基準監督署からの是正勧告の履歴はない。裁量労働制・固定残業代制度は採用しておらず、残業代は実時間で支払われている。勤怠システムのログと申告時間の乖離をサンプル調査した結果、一部部署（マーケティング）で月平均2～3時間程度の申告漏れの可能性が認められたが、潜在債務は最大でも10百万円程度と軽微である。

未払残業代リスク	軽微（最大10百万円程度と試算）
労働組合・労使紛争	なし
ハラスメント等の係争	なし（相談窓口は外部委託で整備済み）
社会保険	適正に加入

キーパーソン（取締役CMO・ECチームリーダー等）の雇用継続は本件バリュエーションの前提であり、リテンションプランの設計を推奨する。

6. 知的財産

対象会社の事業は「Lumière Beauté」ブランドに強く依存しているところ、商標の権利帰属に重要な問題が存在する。

主力ブランド「Lumière Beauté」（標準文字・ロゴ、第3類）の商標権は代表者個人名義で登録されており、会社は使用許諾契約なしに事実上使用している状態である。クロージング前に商標権の会社への移転（譲渡登録）を完了することが、本件取引の前提条件となる。

- ・ 対象商標：登録第58xxxx号ほか計6件（日本）。台湾・香港は出願中
- ・ 移転には譲渡証書・登録手続（2～3ヶ月）を要するため早期着手が必要
- ・ 特許：処方関連の特許出願2件（共同出願・OEM先と持分共有）
- ・ ドメイン・SNSアカウントは会社名義で管理されている

商標移転の対価は税務上の適正価額の検討を要する（税務DD報告書参照）。

7. 訴訟・紛争

調査基準日現在、対象会社を当事者とする係属中の訴訟・仲裁・調停は存在しない。過去5年間に於いても、訴訟に発展した紛争はない。

- ・ 消費者クレーム：肌トラブルの申出が年間数件あるが、いずれも見舞対応で解決。重篤事例・回収事例なし
- ・ 取引先との紛争：なし（支払遅延・品質クレームの係争化事例なし）
- ・ 知的財産紛争：類似商標に対する異議申立を1件実施（2023年・成立）

偶発債務として認識すべき法的リスクは、前記の広告規制対応を除き検出されていない。

8. 不動産・賃借物件

対象会社は不動産を保有せず、本社オフィス・撮影スタジオ・アーカイブ倉庫の3物件を賃借している。賃貸借契約はいずれも普通借家契約であり、契約条件に異常な条項はない。

物件	用途	月額賃料（千円）	契約期限
渋谷区神宮前（本社）	オフィス	4,800	2028年2月
渋谷区千駄ヶ谷	撮影スタジオ	1,150	2027年8月
江東区新木場	アーカイブ倉庫	620	2027年12月

本社賃貸借には支配権変動時の賃貸人への通知条項があるが、解除事由とはされていない。敷金・保証金は計約58百万円である。

9. 総括：クロージングに向けた提言

#	事項	対応の位置づけ
1	商標権（代表者個人名義）の会社への移転完了	クロージング条件（CP）
2	OEM委託契約2件のCOC同意取得	クロージング条件（CP）
3	既存借入の経営者保証の解除	クロージング条件（CP）
4	製造販売業許可の更新体制（総括製造販売責任者の継続）	誓約事項（コベナント）
5	広告審査体制の維持・強化	誓約事項（コベナント）
6	処方共同改良成果の帰属明確化	買収後対応

上記のほか、本件株式譲渡を妨げる法的障害は検出されていない。SPAにおける表明保証・特別補償の設計にあたっては、財務DD報告書とあわせて総合的に判断されたい。